

**BASES DE COMPRA ÁGIL  
IMPLEMENTACIÓN REJILLA Y DREN - EDIFICIO RECURSOS FÍSICOS  
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN**

**1. ANTECEDENTES GENERALES**

Estas bases se emiten en conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Compras Públicas (DS N° 661/2024), para adquirir servicios o productos mediante el procedimiento de **Compra Ágil**, cuyo valor es inferior a 100 UTM.

Se invita a proveedores que se encuentren hábiles en el Sistema de Información a cotizar para ejecutar los trabajos descritos en las presentes Bases.

**2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

Se requiere la contratación de un servicio de ejecución de obras de drenaje y evacuación de aguas lluvias, destinado a mejorar la condición de acumulación de aguas en el sector de estacionamiento de vehículos fiscales del Servicio de Salud Concepción.

El servicio considera, entre otros, la ejecución de canaleta de evacuación con rejilla metálica, mejoramiento de niveles de terreno y la conducción de aguas hacia sistema de infiltración mediante cámara decantadora.

**3. PRESUPUESTO DISPONIBLE**

**\$ 2.692.690 IVA incluido.**

El presupuesto incluye materiales, mano de obra, equipos, permisos, transporte, seguridad, utilidades e impuestos.

**4. PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de ejecución del servicio será de 20 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la entrega del terreno.

Dicha entrega se formalizará mediante la suscripción de un Acta de Entrega de Terreno entre el proveedor y el Coordinador del contrato. En este documento se dejará constancia del inicio efectivo de las obras y de las condiciones del sitio de ejecución.

La entrega del terreno deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al envío de la orden de compra. Si este hito no se formaliza en el plazo estipulado, se procederá al rechazo del servicio, incluso si la orden de compra ya figura como "aceptada".

No obstante, este plazo podrá ser ampliado por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual quedará formalmente establecido mediante un intercambio de correos electrónicos entre el proveedor y el Coordinador del contrato.

**5. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA**

Se contempla una visita a terreno de carácter voluntario y no excluyente, con el objeto de que los oferentes conozcan las condiciones del lugar donde se ejecutará el servicio.

Lugar: O'Higgins N° 258, Concepción, edificio Recursos Físicos.

Horarios disponibles:

- Mañana: 10:00 a 12:30 horas
- Tarde: 14:30 a 17:00 horas

La visita podrá realizarse dentro de los horarios indicados, sin necesidad de coordinar previamente, **hasta el día hábil anterior al cierre de la presentación de ofertas.**

Para ello, deberá presentarse personalmente en la Secretaría del Departamento de Recursos Físicos, ubicada en O'Higgins N° 258. Allí será derivado a un funcionario de la Sección de Licitaciones de Obras del SSC, quien lo acompañará y guiará en la zona donde se realizarán los trabajos.

La no asistencia no será causal de inadmisibilidad, siendo responsabilidad del oferente evaluar correctamente las condiciones del terreno.

## 6. PARTICIPANTES

Podrán participar proveedores que:

- Encontrarse Hábil en el Registro de Proveedores.
- No estar afecto a lo señalado en el Art. 35 quater de la Ley 19.886, que establece que Ningún organismo del Estado, podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada, de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas, en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. La prohibición establecida en el inciso anterior, debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación. Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o estas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

## 7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

La contratación se regirá por el procedimiento de Compra Ágil conforme al artículo 97 del Reglamento de Compras Públicas.

Para que una cotización sea aceptada, el oferente deberá adjuntar al portal la siguiente documentación, de lo contrario la oferta será declarada inadmisibile:

- **Formulario de Cotización**, conforme a las Especificaciones Técnicas y al formato Excel adjunto. Se aceptará la presentación en un formato distinto, siempre que respete íntegramente el mismo itemizado, unidades de medida y estructura establecida en el archivo Excel publicado en el portal.

No obstante lo anterior, cualquier omisión, modificación o alteración de ítems, unidades de medida o desagregación de partidas respecto del formato publicado será causal de inadmisibilidad de la oferta, la cual podrá ser rechazada.

- **Documentos que acrediten experiencia.** Se aceptarán, para experiencia en el sector público copia de las órdenes de compra. Para experiencia en el sector privado, se aceptarán contratos, certificados de conformidad u otros documentos similares, debidamente respaldados mediante la correspondiente factura asociada, con el objeto de verificar su autenticidad.

La experiencia evaluada deberá corresponder a servicios ejecutados a contar del 01 de enero de 2024 hasta la fecha de cierre de la presentación de ofertas.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ITEM         | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                 | PONDERACION |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MENOR PRECIO | Se evaluará de acuerdo a la cotización presentada. La que debe en el formato adjunto.<br><br>PRECIO BRUTO MÁS ECONÓMICO/PRECIO BRUTO A EVALUAR*PONDERACIÓN                                                                    | 85%         |
| EXPERIENCIA  | Se evaluará de acuerdo a la cantidad de documentos presentados por el oferente en su cotización:<br><br>No presenta o no se valida, obtiene 1%<br>Entre 1 a 2, obtiene 5%<br>Entre 3 a 4, obtiene 10%<br>5 o más, obtiene 15% | 15%         |

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al oferente cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

- 1) Menor Precio.
- 2) Experiencia del Oferente.

Entre aquellos oferentes que continúen empatados luego de aplicar todos los criterios anteriores, se preferirá a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo con la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

9. ORDEN DE COMPRA COMO CONTRATO

Una vez seleccionada la oferta más conveniente, en términos de **precio y cumplimiento de los requisitos**, el SERVICIO emitirá una Orden de Compra por el total de los servicios/productos contratados, la cual será enviada a través del Sistema de Información [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

Dicha Orden de Compra tendrá el carácter de contrato, siendo suficiente para formalizar la relación contractual entre las partes. El proveedor seleccionado deberá aceptar expresamente la Orden de Compra, dentro del plazo establecido en el sistema, y sólo a partir de dicha aceptación se entenderá vigente la obligación contractual.

En caso de que el proveedor no acepte la Orden de Compra, el SERVICIO podrá requerir su rechazo expreso. Si no existe pronunciamiento dentro del plazo de 24 horas desde dicha solicitud, se entenderá que la orden ha sido definitivamente rechazada, sin perjuicio de las acciones que el SERVICIO pueda adoptar para garantizar la continuidad del proceso.

La emisión de facturas estará estrictamente condicionada a la aceptación previa y formal, de la Orden de Compra a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Si el proveedor emite una factura sin haber aceptado previamente la orden, el SERVICIO procederá al rechazo administrativo de dicha factura, y el proveedor deberá regularizar dicha aceptación para permitir la correcta tramitación del pago.

La vigencia del contrato se extenderá hasta por un año desde la aceptación de la Factura una vez presentada por el proveedor.

10. MODIFICACIONES DE CONTRATO

El presente contrato podrá ser modificado durante su ejecución por razones fundadas de interés del Servicio, mediante instrucción del Coordinador y aprobación del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Concepción, cuando corresponda.

Las modificaciones podrán consistir en aumentos o disminuciones de obras, ajustes de partidas y/o ampliaciones de plazo, cuando ello resulte necesario para la correcta ejecución del servicio.

En ningún caso las modificaciones podrán exceder, en conjunto, el 30% del monto total originalmente contratado.

Las modificaciones deberán ser solicitadas por el Coordinador del contrato, quien justificará técnicamente la necesidad del ajuste.

Los aumentos de obra se valorizarán preferentemente conforme a los precios contenidos en la oferta adjudicada. En caso de partidas no contempladas, el Servicio podrá solicitar una nueva cotización al proveedor o utilizar referencias de mercado para acordar su valor.

Las disminuciones de obra serán obligatorias para el proveedor, sin derecho a indemnización.

Toda modificación de plazo deberá formalizarse por escrito, sin generar derecho a compensación adicional, salvo autorización expresa del Servicio.

El proveedor acepta que las modificaciones debidamente formalizadas forman parte integrante del contrato.

## **11. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR**

El proveedor deberá cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:

### **11.1. Aceptación de las condiciones.**

El proveedor por el sólo hecho de presentar su cotización, declara y acepta explícitamente lo siguiente:

- Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta y verificado la concordancia entre ellos.
- Estar conforme con las condiciones generales de la propuesta, aceptar las condiciones y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Términos Administrativos, Especificaciones Técnicas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de base para la compra Ágil, en el entendido que formarán parte del contrato que firmen las partes.

### **10.2. Cumplimiento de Normas y Reglamentos**

Ejecutar los trabajos conforme a las especificaciones técnicas, planos, cronograma y demás documentos contractuales. Además, deberá cumplir con toda la normativa chilena vigente, en particular:

- Normas Técnicas Chilenas (NCh)
- Normas de la Dirección del Trabajo
- Normas de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)
- Normas de construcción, eléctricas, de seguridad, higiene y urbanismo.
- Cualquier otra relacionada a la materia.

### **11.3. Seguridad y manipulación de materiales**

El proveedor será responsable de la seguridad de sus trabajadores, del entorno y de terceros durante toda la ejecución del servicio.

### **11.4. Personal y Subcontratación**

El proveedor será responsable de su personal y del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

El proveedor será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales, laborales, previsionales y de seguridad social respecto de su personal. En caso de requerir subcontratar parte del contrato, deberá informarlo previamente al mandante.

La subcontratación no podrá exceder el 30% del contrato, y los subcontratistas deberán estar debidamente inscritos y hábiles en ChileCompra. El proveedor será siempre el único responsable frente al mandante.

### **11.5. Calidad de los servicios**

Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, utilizando materiales adecuados y mano de obra competente.

#### **11.6. Coordinación con el SERVICIO**

Toda intervención deberá ser coordinada previamente con el COORDINADOR, ajustándose a los horarios y condiciones operativas del SERVICIO, a fin de no interferir con su normal funcionamiento. El proveedor deberá respetar los desplazamientos, accesos y circulación del personal y usuarios del centro, manteniendo siempre condiciones seguras y ordenadas de trabajo.

#### **11.7. Reparación de Defectos y Responsabilidad Post-Ejecución**

Tratándose de una obra menor, el proveedor será responsable de subsanar, reparar o reemplazar, sin costo para el Servicio, cualquier defecto, falla o mala ejecución que se detecte en los trabajos ejecutados o en los materiales utilizados.

Esta obligación se extenderá durante todo el período de garantía legal vigente en Chile, contado desde la recepción conforme y aceptación de la factura, debiendo el proveedor ejecutar las correcciones que correspondan dentro del plazo que establezca el Coordinador, sin generar costos adicionales para el Servicio.

#### **11.8. Cumplimiento de Instrucciones del Mandante**

El proveedor deberá seguir las instrucciones del Coordinador, tanto administrativas como técnicas, emitidas por cualquier medio formal.

#### **11.9. Obligaciones Laborales**

Durante toda la ejecución del contrato, el proveedor deberá dar cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales, tanto respecto de sus trabajadores actuales como de aquellos que haya contratado durante los últimos dos años. El mandante podrá requerir, en cualquier etapa del proyecto, certificados de cumplimiento previsional del proveedor y de sus subcontratistas, condición necesaria para autorizar el pago.

### **12. COORDINADOR Y RECEPCIÓN CONFORME**

#### **12.1 Designación del COORDINADOR**

El Servicio designará como Coordinador del contrato al Jefe del Departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud Concepción, o a quien éste designe formalmente en su reemplazo.

El Coordinador actuará como representante técnico del mandante durante la ejecución del servicio, siendo responsable de la supervisión general de los trabajos y de la verificación del cumplimiento de las presentes Bases y Especificaciones Técnicas.

En el marco de una obra menor, el Coordinador tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

- Supervisar en terreno la correcta ejecución del servicio y su concordancia con las Especificaciones Técnicas.
- Formular observaciones y emitir instrucciones operativas durante la ejecución.
- Validar ajustes menores que no alteren el alcance del contrato, cuando corresponda.
- Autorizar el ingreso del proveedor al recinto o frente de trabajo.
- Gestionar y emitir la Recepción Conforme del servicio.
- Gestionar los antecedentes necesarios para la tramitación del pago.
- Mantener y resguardar la documentación administrativa del contrato, remitiéndola a las unidades internas correspondientes cuando sea requerido.

El proveedor deberá mantener una comunicación permanente y fluida con el Coordinador, a fin de coordinar la ejecución del servicio, resolver contingencias operativas y asegurar el adecuado desarrollo de las obras.

#### **12.2 Procedimiento para la Recepción conforme**

La Recepción Conforme del servicio será realizada por el Coordinador designado por el Servicio de Salud Concepción, una vez verificando en terreno que la totalidad de las obras ejecutadas cumplen con las Especificaciones Técnicas, el alcance contratado y las instrucciones impartidas durante su ejecución.

Para efectos de la recepción, el Coordinador podrá efectuar inspecciones, revisiones visuales y verificaciones generales de funcionamiento del sistema de drenaje, evacuación e infiltración de aguas lluvias, así como la correcta terminación de las obras ejecutadas. En caso de detectarse observaciones menores que no afecten la funcionalidad del servicio, el Coordinador podrá otorgar un plazo al proveedor para su corrección, la cual deberá ser subsanada sin costo adicional para el Servicio.

Una vez verificadas las condiciones señaladas, el Coordinador emitirá el Acta de Recepción Conforme, documento que acreditará la aprobación total del servicio ejecutado y constituirá requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente. La Recepción Conforme no libera al proveedor de sus responsabilidades derivadas de la ejecución del servicio, incluyendo la garantía establecida en las presentes Bases.

### **13. CONDICIONES DE PAGO**

El pago al proveedor se efectuará en una sola cuota, correspondiente al 100% del monto contratado, contra la recepción conforme, formalizada mediante el acta respectiva, emitida por el COORDINADOR.

El pago será procesado exclusivamente una vez que el proveedor haya presentado la factura correspondiente.

La Factura deberá ser emitida a nombre del **SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN**, RUT:61.607.100-9, con domicilio en O'Higgins 297, Concepción.

La factura deberá presentarse en original y dos copias, y no podrá tener una fecha de emisión superior a cinco días corridos al momento de su presentación. Además, deberá indicar obligatoriamente el número de la orden de compra que dio origen a la contratación, el número de cuenta corriente y la entidad bancaria para realizar la transferencia electrónica, así como un correo electrónico para efectos de notificación y envío de comprobantes.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica, dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura, conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y la Ley de Presupuestos N° 21.796 para el año 2026.

En cuanto a la autorización de contratos de factoring, el proveedor podrá solicitarla únicamente si cumple con ciertas condiciones:

- Envío de un correo electrónico formal, al Jefe del Dpto. de Recursos Físicos del Servicio de Salud Concepción, informando su intención de factorizar el estado de pago.
- Recepción Conforme debidamente aprobada por el Coordinador.
- Ausencia de multas y obligaciones pendientes por parte del proveedor.
- El SERVICIO se reserva expresamente el derecho de aceptar o rechazar el contrato de factoring, sin que ello genere responsabilidad o derecho a reclamo por parte del proveedor.

### **14. SANCIONES Y MULTAS**

Las multas se devengarán desde el momento en que se haya verificado el hecho que las origina. La Unidad de Fomento (UF) aplicable, será la vigente al día en que se dicte la resolución administrativa que imponga la respectiva sanción.

El COORDINADOR será responsable de informar formalmente los hechos que constituyan incumplimientos contractuales, lo que permitirá al Servicio de Salud Concepción el inicio del proceso sancionatorio correspondiente. Asimismo, el COORDINADOR deberá gestionar dicho procedimiento ante la unidad de Multas del Servicio de Salud Concepción, conforme a la normativa vigente.

El proveedor será notificado y podrá formular observaciones dentro del plazo que el acto administrativo determine.

Las multas podrán descontarse administrativamente del estado de pago correspondiente. Alternativamente, el proveedor podrá optar por pagar el monto de la multa, mediante depósito directo en la cuenta bancaria del Servicio de Salud Concepción, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución sancionatoria.

Si no existiere estado de pago y el proveedor no efectuare el depósito correspondiente, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de quince (15) días, contados desde el requerimiento formal del Servicio. En caso de no pago, la multa generará intereses conforme al máximo convencional para operaciones no reajustables, y el Servicio podrá ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales que correspondan para su cobro.

La aplicación de una o más multas, no obsta a que el SERVICIO ejerza su derecho a poner término anticipado al contrato, ni a que solicite la correspondiente indemnización de perjuicios.

Las siguientes situaciones constituyen causales de sanción, con las respectivas multas expresadas en UF:

- a. El atraso en el plazo de ejecución, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, obligará al Servicio de Salud Concepción a aplicar una multa de 1 UF por cada día de atraso.
- b. Entrega de un servicio diferente al requerido o que no cumpla a cabalidad con las Especificaciones Técnicas, obligará al Servicio de Salud Concepción a aplicar una multa de 1 UF por cada día de atraso. El proveedor dispondrá del plazo de tres (3) días hábiles, posteriores al correo electrónico que solicita la reposición del producto. Una vez superado el plazo señalado sin respuesta, se dará inicio al término anticipado de Contrato.
- c. No dar cumplimiento a la garantía legal, según los términos señalados por el SERNAC en <https://www.sernac.cl/portal/604/w3-propertyvalue-8062.html>.
- d. Falta de medidas de seguridad o incumplimiento del DS N° 594 o Ley 16.744, se le aplicará una Multa de 2 UF por cada observación levantada por el COORDINADOR y no subsanada dentro del plazo otorgado. En caso de reiteración, la multa se duplicará.
- e. Cuando el proveedor no acate instrucciones técnicas o administrativas impartidas por el Coordinador, ya sea verbales o escritas, se aplicará una multa de 1 UF por cada observación no atendida dentro del plazo establecido.
- f. Por subcontratar sin informar o excediendo el límite del 30% permitido, se aplicará una multa de 3 UF, sin perjuicio de las acciones adicionales que pueda ejercer el Servicio.
- g. En caso de que el proveedor no mantenga limpio el lugar de trabajo, o no retire los residuos producidos conforme a lo establecido, se aplicará una multa de 0,5 UF por cada día de incumplimiento, contados desde la notificación del COORDINADOR.
- h. No obstante las sanciones anteriores y sin perjuicio de la multa diaria por atraso, si al día **29.12.2025** los artículos objeto de la adquisición no se encuentran completamente entregados, se aplicará una multa adicional equivalente al 10% del valor total de la adquisición.

#### **PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN Y COBRO DE SANCIONES CONTRACTUALES**

El COORDINADOR, emitirá un informe fundado dando cuenta del incumplimiento del proveedor. Este informe será remitido por el Jefe de Depto. Recursos Físicos del Servicio a la Unidad de Multas del Servicio de Salud, a través de Memorándum.

En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad, la Unidad de Multas procederá a gestionar los actos administrativos respectivos, los cuales serán notificados al proveedor, a través de correo electrónico y en el escritorio del proveedor al ingresar a su sesión de la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Además, se podrá intensificar la notificación por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, por escrito, ante el COORDINADOR. El plazo para efectuar los descargos se contará a partir del ingreso y/o publicación de dicha

sanción en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Para presentar sus descargos estos deberán ser acompañados de todos los antecedentes que estime pertinente, a través del Módulo de Gestión de Contratos, perteneciente a plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Los descargos sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida, detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción y procederá, si corresponde, al cobro de los Estados de Pagos Pendientes o de las Garantías que el Servicio tenga en su poder.

Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Servicio de Salud Concepción tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, para lo cual se indicará mediante el sistema del acto legal en que se resuelve aplicar o no la sanción, siendo notificado el proveedor mediante el escritorio de Mercado Público y por correo electrónico.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva, procederán los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presenta cláusula, a través del Módulo de Gestión de Contratos dispuesto en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el cual se considerará para todos los efectos, el medio oficial de notificación.

El proveedor dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada en Gestión de Contrato, la Resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

Este recurso se debe ingresar a su sesión de la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), Gestión de Contrato, y enviar como respaldo al correo electrónico de [oficinapartes@ssconcepcion.cl](mailto:oficinapartes@ssconcepcion.cl), incluyendo comprobante de ingreso de la información en dicha plataforma (pantallazo), como fecha y hora de ingreso oficial en el Portal Mercado Público.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente, resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y el Servicio de Salud Concepción, a través del escritorio del proveedor al ingresar a su sesión de la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), pudiendo además ser informado por correo electrónico.

## **15. TÉRMINO ANTICIPADO**

Por otro lado, el SERVICIO, previo procedimiento administrativo gestionado por el Servicio de Salud, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales:

1. En el caso de que el proveedor no cumpla con todo lo solicitado en los términos de referencia, se dará inicio al término anticipado del contrato.
2. Que el proveedor haya sido sancionado con multas que superen el 30% del valor total del contrato, constituirá causal de término anticipado del mismo.
3. Cuando sea imposible ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato en conformidad a lo indicado en el art. 129 del Reglamento de Compras y obedezcan a motivos imputables al proveedor.
4. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad Proveedor.
5. Que el proveedor fuese declarado en estado de notoria insolvencia, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.



6. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
7. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
8. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.
9. En el caso de la Unión Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
  - a. La comprobación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
  - b. Si alguno de los integrantes de la UTP se retira de esta, y dicho integrante fue considerado en la evaluación de la oferta por atributos técnicos, económicos u otros relevantes para la contratación, siempre que dicho retiro no pueda ser subsanado mediante un reemplazo, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento.
  - c. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
  - d. En caso de que alguno de los integrantes incurra en una causal de inhabilidad durante la ejecución del contrato y no sea posible su reemplazo conforme a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento, o si el reemplazo propuesto no es aprobado por el Servicio.
  - e. Disolución de la UTP.
10. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
11. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
  - a. No procederá el pago de indemnización alguna a favor del Proveedor.
  - b. Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.

#### **PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO**

En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en el numeral 15, puntos 1 a 9, el COORDINADOR, emitirá un informe fundado dando cuenta del incumplimiento del proveedor. Este informe será remitido por el Jefe del Depto. Recursos Físicos a la Unidad de Multas del Departamento de Abastecimiento del Servicio, a través de Memorándum.

En todos estos casos, detectada una situación que amerite Término Anticipado por parte de la Entidad, la Unidad de Multas procederá a gestionar los actos administrativos respectivos, los cuales serán notificados al proveedor, a través del escritorio del proveedor al ingresar a su sesión de la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), además se podrá intensificar la notificación por correo electrónico, carta certificada o personalmente, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. Para todos los efectos la fecha oficial de notificación será, la registrada en la Plataforma Mercado Público.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, por escrito, ante el COORDINADOR, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes a través del Módulo de Gestión de Contratos. Los descargos sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida, detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.

Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Servicio de Salud Concepción tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará,

mediante resolución o acto administrativo, para lo cual se indicará mediante el sistema del acto legal en que se resuelve aplicar o no la sanción, siendo notificado el proveedor mediante el escritorio de mercado público, y por correo electrónico.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva, procederán los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente cláusula, a través del Módulo de Gestión de Contratos dispuesto en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el cual se considerará para todos los efectos, el medio oficial de notificación.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de la sanción, el proveedor podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes) desde notificada la resolución en portal Mercado público “Gestión de Contrato” para presentar recurso de reposición a través de carta certificada o con entrega presencial en Oficina de Partes o derivando sus descargos al correo electrónico [oficinapartes@ssconcepcion.cl](mailto:oficinapartes@ssconcepcion.cl), incluyendo comprobante de ingreso de la información en dicha plataforma (pantallazo), como fecha y hora de ingreso oficial, se considerará la del ingreso en el Portal Mercado Público.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente, resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y el Servicio de Salud Concepción, a través del escritorio del proveedor al ingresar a su sesión de la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), pudiendo además ser informada por correo electrónico.

El Servicio de Salud Concepción, a través del Depto. Jurídico del Servicio, tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

El término del contrato por la causal establecida en el Numeral 14, punto 10 y 11, se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo, sin necesidad de trámite judicial alguno.

La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente cláusula, a través del Módulo de Gestión de Contratos dispuesto en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el cual se considerará para todos los efectos, el medio oficial de notificación.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente cláusula.

## **16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **IDENTIFICACION DE LA OBRA:**

**OBRA: IMPLEMENTACIÓN REJILLA Y DREN - EDIFICIO RECURSOS FÍSICOS**

**DIRECCIÓN: O´HIGGINS N° 258 COMUNA DE CONCEPCIÓN**

**UBICACIÓN: COMUNA DE CONCEPCIÓN**

**PROPIETARIO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN**

**DIRECTOR (S): ALEJANDRA BRAVO ESPINOZA**

### **1. GENERALIDADES Y ALCANCE**

Las presentes especificaciones técnicas definen los requerimientos mínimos, materiales y procesos constructivos para la ejecución del sistema de captación, canalización e infiltración de aguas lluvias en la exterior área de estacionamiento de vehículos fiscales en el Edificio de Recursos Físicos.

Las obras contemplan la construcción de una canaleta longitudinal con rejilla metálica y su posterior descarga hacia un pozo de absorción.

El contratista o Empresa Constructora (E.C.) será responsable de verificar en terreno las pendientes, cotas de excavación y niveles definitivos antes del inicio de las obras civiles, informando cualquier discrepancia al COORDINADOR

#### **1.1.1. RETIRO DE PASTELONES EXISTENTES**

Se contempla la extracción, remoción y despeje de todos los pastelones de hormigón que se encuentren en el área de intervención del proyecto.

El proceso se ejecutará de forma manual o mecánica utilizando las herramientas adecuadas para evitar daños.

Las piezas retiradas deberán ser acopiadas de manera ordenada en las zonas que el COORDINADOR lo determine, separando aquellas que se encuentren en buen estado para su eventual reutilización.

El contratista será responsable del traslado, carga y transporte de todo el material de desecho, dejando el terreno completamente limpio y libre de obstáculos para dar inicio a las siguientes faenas.

#### **1.1.2. ROTURA RADIER EXISTENTE**

Se considera en este ítem la demolición parcial del radier de hormigón existente en el sector indicado en los planos del proyecto.

Los trabajos se realizarán mediante el uso de herramientas mecánicas de percusión, cuidando rigurosamente de no afectar las redes de instalaciones que pudiesen cruzar por el sector.

Todo el material resultante de la demolición deberá ser retirado de forma inmediata del frente de trabajo, garantizando la seguridad del personal y la continuidad de la obra.

#### **1.1.3. DESBASTE DE RADIER EXISTENTE (PICOTEADO)**

Consiste en la preparación superficial del Radier de hormigón existente mediante un proceso mecánico o manual de picoteado, desbaste.

El objetivo fundamental de esta partida es remover la capa superficial lisa, incrementando la rugosidad y porosidad de la base para garantizar una óptima adherencia del nuevo mortero de nivelación que se verterá posteriormente.

La faena se ejecutará con picotas de mano, rotomartillos, asegurando un picoteado en toda la superficie indicada en plano.

Una vez finalizado el proceso de desbaste, se realizará un lavado con agua a presión y un barrido prolijo para eliminar la totalidad del polvo, material suelto y partículas desprendidas, manteniendo la superficie húmeda pero libre de pozas al momento de recibir la nueva capa.

#### 1.1.4. NIVELACIÓN DE NUEVO RADIER e=variable

Se contempla la provisión y colocación de terminación de un nuevo radier de mortero de nivelación de e=variable, diseñado específicamente para regular las pendientes, corregir las imperfecciones del terreno y alcanzar los niveles de piso terminado exigidos para la oportuna evacuación de aguas lluvias indica en el proyecto.

El material a utilizar poseerá la resistencia especificada en el proyecto y se aplicará sobre la base previamente preparada y humedecida. El vaciado se guiará mediante maestras niveladas con precisión para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas hacia los puntos de captación.

El proceso finalizará con un correcto regleado, platachado y un posterior proceso de curado húmedo continuo por un mínimo de 7 días, previniendo la aparición de fisuras y asegurando una superficie apta.

### 2.-TRAZADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, Y DESPEJE OBRAS

#### 2.1. EXCAVACIONES

Contempla la ejecución de todas las excavaciones necesarias, ya sean manuales o mecánicas.

Los trabajos se realizarán siguiendo rigurosamente los ejes y trazados previamente aprobados, asegurando que las paredes y fondos de las zanjas queden perfectamente perfilados, estables y limpios de cualquier material suelto, orgánico o contaminante.

En caso de ser necesario por las condiciones del terreno o la profundidad de la excavación, El material proveniente de las excavaciones que sea apto para rellenos posteriores deberá ser acopiado ordenadamente en las zonas autorizadas, por el COORDINADOR.

### 3.-OBRAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

#### 3.1 MEJORAMIENTO DE TERRENO (BASE ESTABILIZADA)

Esta partida consulta la provisión, extensión, humectación y compactación de una capa de material granular clasificado (base estabilizada) sobre el sello de excavación previamente aprobado, con el fin de conformar una plataforma de apoyo homogénea y de alta capacidad de soporte para las estructuras del sistema de drenaje.

El material a utilizar corresponderá a un estabilizado de granulometría óptima, libre de arcillas, finos plásticos o materia orgánica, el cual se distribuirá en capas uniformes de espesor controlado de acuerdo con los niveles y pendientes.

El proceso de incorporación de agua se regulará rigurosamente para alcanzar la humedad óptima de compactación, asegurando que la superficie final quede perfectamente, firme y libre de nidos de piedra o zonas segregadas antes de dar paso a las siguientes etapas constructivas.

#### 3.2 COMPACTACIÓN

Se deberá ejecutar los trabajos mecánicos de compactación necesarios sobre los sellos de excavación, capas de mejoramiento granular destinadas a recibir los elementos de conducción y absorción de aguas lluvias.

La faena se realizará utilizando placas compactadoras vibratorias o rodillos mecánicos de dimensiones adecuadas para el área de intervención, garantizando una densidad de compactación homogénea y alineada con las exigencias del proyecto.

Durante todo el proceso, el contratista controlará la humedad del suelo y verificará visual o instrumentalmente que no existan asentamientos ni deformaciones bajo el paso del equipo mecánico, asegurando la estabilidad del conjunto a largo plazo y previniendo fallas por desniveles o hundimientos en las canalizaciones.

### 3.2 CANALETA DE HORMIGÓN POLÍMERO, CON REJILLA METÁLICA GALVANIZADA

Se consulta la provisión e instalación de canales de evacuación prefabricados en hormigón polímero, material que garantiza una alta resistencia mecánica, nula absorción de agua y una superficie interior completamente lisa para optimizar la velocidad de escurrimiento de las aguas lluvias.

El alineamiento y asentamiento de los módulos se ejecutará sobre una cama de hormigón de nivelación respetando estrictamente las pendientes de proyecto hacia las zonas de descarga, sellando herméticamente las uniones entre piezas para evitar filtraciones al subsuelo.

El sistema incorporará de fábrica un marco perimetral y rejillas metálicas de acero galvanizado en caliente, aptas para soportar las cargas de tránsito vehicular o peatonal según corresponda al sector, las cuales contarán con un sistema de fijación o trabas de seguridad y deberán quedar perfectamente a plomo con el nivel de piso terminado adyacente.

### 3.3 TUBERÍA PVC D=160MM

Este ítem comprende el suministro, transporte, colocación y ensamble de tuberías de PVC sanitario o colector con un diámetro exterior de 160 mm, destinadas a la interconexión y conducción de las aguas pluviales desde las canaletas o cámaras hacia el punto de infiltración final.

Las tuberías se instalarán en la unión de la cámara captadora y el dren proyectado, sobre esta ira una cama de arena de soporte de espesor mínimo de 10 cm que actúe como amortiguador y proteja el ducto de asentamientos o perforación causados por piedras. Las uniones se ejecutarán mediante sistemas de espiga y campana con anillos de hermeticidad elastoméricos, asegurando un acople estanco y flexible que absorba los movimientos del terreno sin presentar fugas.

### 3.4 RELLENOS (BOLONES Y GRAVA)

Consiste en la provisión y colocación del material de filtro y acumulación transitoria dentro de la excavación destinada al pozo de infiltración de aguas lluvias.

El relleno se estructurará de forma concéntrica o por capas según el diseño, utilizando bolones limpios y grava seleccionada de granulometría controlada y uniforme, la cual debe estar estrictamente exenta de arenas, finos o arcillas que puedan tapar el sistema y reducir su porcentaje de vacíos útil.

El vaciado del material pétreo se realizará de manera cuidadosa para evitar el desmoronamiento de las paredes de la excavación, acomodando el árido de forma homogénea para optimizar la capacidad de retención e infiltración natural del agua hacia el terreno circundante.

### 3.5 CÁMARA DECANTADORA DE AGUAS LLUVIAS

Esta partida contempla la construcción e instalación de una cámara decantadora de hormigón destinada a retener los sedimentos, arenas y desechos arrastrados por las aguas

pluviales antes de que estas ingresen al sistema de infiltración, previniendo el acumulado prematura del dren.

El módulo contará con una sección interior que permita una velocidad de flujo lenta para propiciar la caída de sólidos al fondo por gravedad, disponiendo de una zona inferior de almacenamiento de lodos bajo el nivel de la tubería de salida.

La cámara se complementará con su respectiva losa de fondo, muros estancos, y una tapa de hormigón armado o fierro fundido de alta resistencia que permita un acceso rápido y seguro para las labores periódicas de limpieza y mantenimiento.

### 3.6 GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 125GR/M2

Se especifica en este ítem la provisión e instalación de una manta de geotextil, compuesto por fibras de polipropileno con un gramaje mínimo de 125 g/m<sup>2</sup>, cuya función principal es actuar como barrera de filtración y separación.

La membrana se colocará revistiendo de manera continua la totalidad de las caras laterales y superiores de la excavación del dren antes del vaciado de los bolones y gravas, impidiendo eficazmente que las partículas finas y arcillas del terreno natural ingresen hacia el interior del filtro pétreo con el flujo del agua.

Al extender el geotextil, se exigirá un traslape mínimo de 30 cm entre paños y se cuidará rigurosamente que no sufra perforaciones, rasgaduras o quemaduras durante las faenas de relleno, asegurando la permeabilidad a largo plazo y la vida útil de todo el sistema de evacuación.

## 4.-LIMPIEZA

### 4.1. LIMPIEZA FINAL

Esta partida consulta la ejecución de un aseo prolijo, profundo de todas las áreas intervenidas por los trabajos antes de la recepción provisoria de las obras.

Las faenas contemplan el retiro definitivo, herramientas, maquinarias, instalaciones provisionales y cualquier excedente de materiales, asegurando la eliminación total de restos de mortero, hormigón, polvo o manchas en pavimentos, rejillas, canaletas.

Se exigirá el despeje absoluto de escombros y basuras derivadas del proceso constructivo, los cuales deberán ser retirados del recinto, cargados y transportados por la Empresa Contratista.

La entrega del sector deberá ser impecable, garantizando que el espacio quede completamente limpio, ordenado y en óptimas condiciones de seguridad y estética para su uso inmediato.

**DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS  
SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN**